

1500134-97.2022.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Ré : Ana Cláudia Pereira

Data e hora da audiência: 23/11/2022, às 14:45h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 23 de novembro de 2022, na sala de audiência virtual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:1500134-97.2022.8.26.0610 Classe - Assunto: Ação Penal -
Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A Justiça
Pública

Ré : Ana Cláudia Pereira

Data e hora da audiência: 23/11/2022, às 14:45h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 23 de novembro de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022 (art. 8º). O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor PAULO AUGUSTO RADUNZ JÚNIOR, da ré ANA CLÁUDIA PEREIRA, e de seu(sua) Advogado(a), Doutor(a) REINALDO SALVADOR DE FARIA (OAB/SP nº 135.963). Antes de iniciar o ato, o(a) Advogado(a) comunicou-se com a ré em sala exclusiva. Após, foi inquirida uma testemunha comum: JOSANA CARLA NUNES, qualificada em videoconferência, tendo o representante do Ministério Público e o Advogado do réu desistido da inquirição das testemunhas comuns MÁRIO ROBERTO LEANDRO CASTOR

FERREIRA e JEAN PETER TEIXEIRA, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida, o MM. Juiz interrogou a ré ANA CLÁUDIA PEREIRA, qualificada em videoconferência. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada a instrução, determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir, foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a) representante do Ministério Público, e, na sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALAN (nome social de ANA CLÁUDIA PEREIRA) como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, guardar, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, drogas, quais sejam, 15 (quinze) porções de Erythroxylum coca, substância vulgarmente conhecida como cocaína, com peso estimado em 1,95g (um grama e novecentos e noventa miligramas) e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, substância popularmente conhecida como maconha, pesando cerca de 3,21g (três gramas e duzentos e dez miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que havia informações e suspeitas concretas de que estaria sendo realizado tráfico de entorpecentes no local dos fatos, tendo em vista que uma mulher, até então desconhecida, foi vista, por duas vezes, entregando para indivíduo conhecido por ser usuário, algo que aparentava ser drogas, fato confirmado após o indivíduo ser abordado e constatar que trazia consigo substâncias ilícitas. Por este motivo, foi expedido um mandado de busca e apreensão para o imóvel de ALAN (nome social de ANA CLÁUDIA PEREIRA), momento em que os castrenses foram recebidos pelo genitor do réu e tiveram a entrada franqueada. Em cumprimento das diligências, foram realizadas buscas no quarto de ALAN, local em que ele estava presente, ficando ciente de tal ato, sendo apreendidas as porções de "cocaína", acondicionadas individualmente em cápsulas plásticas, e de "maconha", envolvida em papel plástico transparente. Ademais, foram localizadas uma balança de precisão, em funcionamento, 28 (vinte e oito) cápsulas de plástico vazias, com resquícios de "maconha", um prato com reminiscência desta mesma substância ilícita e R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, bem como um aparelho de telefonia móvel que estava em carregamento. Em análise ao conteúdo armazenado no aparelho de telefonia celular do acusado, foram encontradas mensagens de texto que denotavam o exercício da traficância por ALAN, de toda a sorte que ele era procurado pelas pessoas para vender drogas e, inclusive, recebia por isso através de transações realizadas via PIX. A forma como estava acondicionada, a quantidade, a natureza das drogas apreendidas em poder do denunciado, a visualização de atos pretéritos característicos da traficância, a localização de utensílios comumente empregados na referida prática ilícita, as mensagens no aparelho celular e o dinheiro encontrado, sem lastro mínimo de licitude, evidenciam que os entorpecentes pertenciam ao acusado e destinava-se ao consumo de terceiros. A denúncia foi recebida (fl. 120), o acusado foi citado (fl. 130) e apresentou resposta à acusação (fl. 140), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento para esta data (fls. 141/142), oportunidade em que foi ouvida uma testemunha comum, interrogando-se o acusado ao final. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 26/29, 59/60, 61/62, 96/97, pelas cópias dos autos nº 1500477-25.2022.8.26.0374 de fls. 33, 36/37, pelo auto de exibição e apreensão fls. 34/35, 103/104, pelas fotografias de fls. 39/41, pelo laudo pericial de fls. 42/49, 173/175, 181/184, bem como pela prova oral colhida. A investigadora Josana narrou que foi encarregada de cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado, que residia com seu genitor. Ingressaram na residência e o acusado estava dormindo, sendo encontrados todos os objetos apreendidos no quarto. As drogas estavam dentro de um guarda-roupas. A princípio, ele disse que seria para uso, mas encontraram, além das drogas, uma balança, cápsulas vazias com resquícios de drogas, além de um prato. Antes disso, já tinham realizados campanas e avistaram movimentação típica do comércio de entorpecentes, sendo que foram abordados alguns

usuários saindo da casa dele. No celular do acusado foram encontradas mensagens indicando o comércio de drogas. A testemunha Mário Roberto Leandro Castor Ferreira, Policial Civil, disse, na fase policial, que integrou equipe policial composta por policiais civis e militares, que foi designada pela autoridade policial para dar cumprimento a mandado judicial de busca na residência situada na Rua Orozimbo José da Silva, n. 481, no bairro Antônio José Abrahão neste município, cujo mandado de busca foi solicitado depois de levantamentos realizados que concluíram por indícios suficientes de que estaria ocorrendo o comércio de drogas no local indicado, inclusive foram registrados dois boletins de ocorrências dando conta de que uma mulher, moradora da casa, havia sido vista entregando o que poderia ser droga para o mesmo usuário, em duas vezes distintas, sendo tal usuário abordado por militares e com ele encontrada droga. No local foram recebidos pelo Sr. Lázaro, pai da autuada, a quem foi lido o mandado judicial, tendo ele franqueado o ingresso à residência. Adentrando em um dos quartos da casa, foi encontrada a autuada aqui presente, a qual também tomou conhecimento da execução do mandado judicial. Foram feitas buscas minuciosas em tal quarto e, em uma poltrona, ao lado da cama da autuada, foram encontrados 15 cápsulas de plástico contendo substância de cor branca, com aparência de cocaína, com peso bruto de aproximadamente 10 gramas; 1 porção de erva seca com características de maconha, acondicionada em plástico transparente, com peso bruto de aproximadamente 4 gramas; bem como uma balança digital de precisão, em funcionamento, 28 cápsulas de plástico vazias, com resquícios aparentemente de cocaína; 1 prato com resquícios aparentemente de cocaína; a quantia de R\$120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro e um telefone celular, marca Motorola, com respectivo carregador, sendo este último item, que estava sobre tal poltrona, carregando. O encontro de tais objetos pressupõe que a autuada estava reutilizando os pinos vazios para nova carga de droga, com uso do prato e da balança e posterior comércio. Diante dos fatos foi dada voz de prisão para a autuada, que tem nome social de ALAN, sendo feito uso de algemas para garantir a segurança da presa. Na Delegacia de Polícia, devidamente autorizado pelo Juízo, foi procedida breve análise de conteúdo do aparelho de telefonia da autuada, sendo possível ver no aplicativo WhatsApp, que ela troca mensagens com usuários de droga que solicitam maconha e cocaína, deixando evidente que ela está traficando droga ativamente. Não conhecia a autuada. O acusado foi interrogado e admitiu a posse das drogas citadas na denúncia, narrando, no entanto, que as drogas destinaram-se ao seu consumo. Diante desses elementos, de rigor a condenação do acusado, tendo em vista que as drogas foram encontradas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, solicitado, pela autoridade policial, em razão de existirem diversas denúncias dando de que o acusado vinha praticando o comércio de entorpecentes. Além das drogas, foram encontrados petrechos, bem como visualizadas mensagens no celular indicando a prática do tráfico de drogas. Diante da prova acima examinada, impossível a absolvição por insuficiência de provas. Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar as penas. Na primeira fase, atento aos ditames dos artigos 42 da Lei 11.343/2006, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de substância conhecida como "cocaína", de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Observo, ainda, que o acusado ostenta duas condenações com trânsito em julgado (F/A e Certidão de fls. 66/75, 76/80), sendo elas configuradoras de reincidência (nº 0000038-40.2012.8.26.0374, 0002235-12.2005.8.26.0374),

o que deve ser analisado em fase subsequente. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social da acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nestes termos, fixo a pena base do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, compenso a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente e portador de Maus antecedentes. Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, a saber, a natureza do

entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e a reincidência. Essas mesmas circunstâncias impedem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar ALAN (nome social de ANA CLÁUDIA PEREIRA) como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação de sua prisão cautelar. Havendo prova de que o dinheiro apreendido em poder do acusado era proveniente do tráfico de entorpecentes, decreto sua perda, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006, em favor da União. Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias. Publicada em audiência, saem as partes intimadas". Pelo Representante do Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer da presente sentença. Pelo réu e seu(sua) Defensor(a), após, deliberarem entres eles, foi dito que desejavam recorrer da presente sentença à Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pela Defesa nesta audiência, saindo esta devidamente intimada para apresentação das razões recursais no prazo legal. Uma vez nos autos, dê-se vista ao representante do Ministério Público para apresentação das contrarrazões". Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo 25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA